I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/1129/2026, de 26 de octubre, por la que se formula el informe ambiental estratégico de la modificación puntual n.º 9 de la delimitación de suelo urbano para reclasificar una parcela de suelo rústico común a suelo urbano consolidado, en el término municipal de La Horcajada (Ávila). Expte.: EAES/2026/051.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, recoge en su artículo 6.2 los planes y programas que deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada, a los efectos de poder determinar que dichos planes y programas no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien que los mismos deben someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque podrían tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

El Ayuntamiento de Villanueva de Gómez, presentó la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada de la modificación puntual n.º 9 para la ampliación de la Delimitación de Suelo Urbano, y reclasificar una parcela de suelo rústico común a suelo urbano consolidado.

El citado artículo 6.2 especifica que, entre otros supuestos, las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el artículo 6.1 serán objeto de una evaluación estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos 29 a 32, y de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V.

A su vez, el artículo 5.2.f) de la Ley de evaluación ambiental define como modificaciones menores los cambios en las características de los planes o programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias que correspondían a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y ordenación del Territorio en materia de evaluación ambiental. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, como órgano ambiental, la competencia para dictar esta orden.

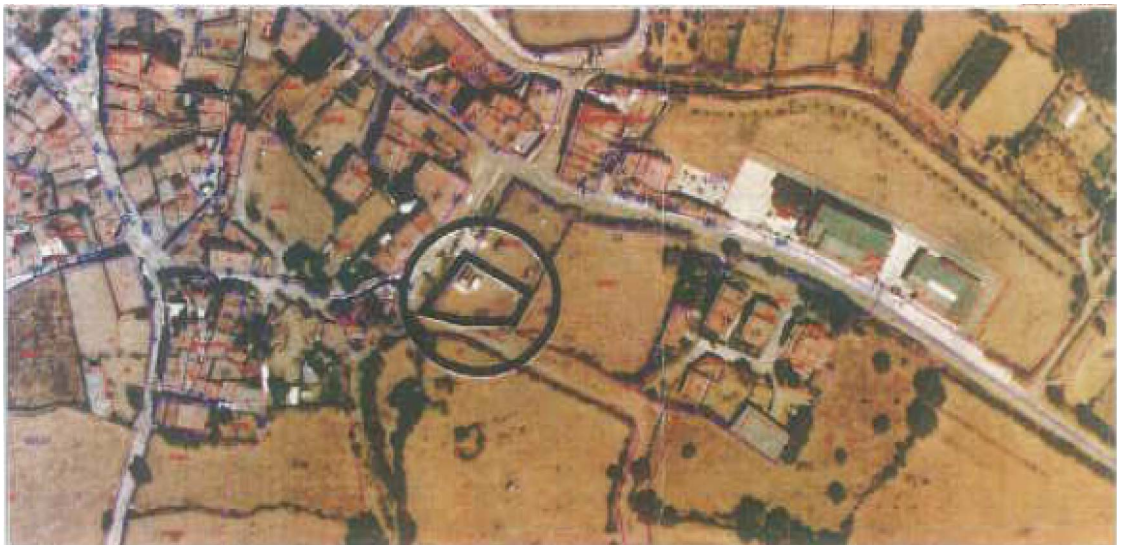
1. *Objeto y descripción del plan o programa.*

La Delimitación de Suelo Urbano de La Horcajada, en vigor, es de fecha del acuerdo el día 22 de septiembre de 1983. Son de aplicación las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de la Provincia de Ávila de 9 de septiembre de 1997 (Bocyl del 22/09/1997)

La Modificación Puntual de las Delimitaciones de Suelo Urbano (DSU) de La Horcajada tiene por objeto el cambio de clasificación urbanística de una superficie de 415,56 m², actualmente clasificada como Suelo Rústico Común, para su reclasificación como Suelo Urbano Consolidado.

Se pretende reformar el perímetro de suelo urbano para incluir en suelo urbano la parcela 235 del polígono 9, por lo que se propone un nuevo trazado del mismo que incluya en su interior el total de la parcela, lo que supone, por tanto, la recalificación urbanística del nuevo suelo incluido en el interior del borde urbano.

Se trata de una parcela que tiene todo su frente oeste colindante a una vía pública pavimentada (C/ Arroyuelo), con todos los servicios de infraestructura.



2. *Consultas realizadas.*

La Ley de evaluación ambiental establece en sus artículos 30 y 31 que, previamente a la formulación del informe ambiental estratégico, el órgano ambiental realice consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, orientadas a conocer si el plan o programa a evaluar puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Se han realizado consultas a:

– Confederación Hidrográfica del Duero, que emite informe.

– Dirección General de Patrimonio Cultural, que emite informe.

– Agencia de Protección Civil y Emergencias, que emite informe.

– Diputación Provincial de Ávila.

– Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, que emite informe.

– Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Ávila.

– Ecologistas en Acción de Ávila.

La Confederación Hidrográfica del Duero remite informe, según el cual, en materia de afección al dominio público hidráulico o a sus zonas de protección, según el mapa topográfico a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional, se observa que el cauce más cercano, el río arroyo de la Bejarana, se encuentra a unos 70 m de la parcela, y por lo tanto, se encontraría en su zona de policía. En cuanto a la afección por zonas o terrenos inundables, dada la distancia existente entre la parcela y el cauce, y el desnivel que hay entre ellos, y la entidad del arroyo (cuenca vertiente inferior a 4 km^2), en principio, no es esperable ninguna afección al respecto.

Respecto a la afección a la calidad de las aguas y disponibilidad de recursos hídricos, informa que el Ayuntamiento de La Horcajada, con fecha 2 de mayo de 2025 solicitó autorización para efectuar el vertido de las aguas residuales de la localidad de La Horcajada al cauce del arroyo de la Bejarana. Iniciándose desde este organismo de cuenca, con fecha 16 de julio de 2025, el expediente de referencia V-0056/2025 (V-0196.–AV).

A este respecto, indica que, el Ayuntamiento deberá continuar con la tramitación de la citada autorización de vertido hasta la resolución favorable de la misma. No obstante, y dado que la modificación propuesta tan solo implica un aumento del Suelo Urbano de 417 m^2, en principio no habría ningún inconveniente en la aprobación del presente instrumento de planeamiento desde el punto de vista de calidad de las aguas.

Respecto al abastecimiento, esta Confederación Hidrográfica informa que el Ayuntamiento de La Horcajada cuenta con una concesión de aguas para el abastecimiento de la población de los núcleos de La Horcajada, Encinares y El Hoyo, de referencia CP-1192/2010-AV, que le otorga un volumen máximo anual de 39.898,58 m3, un caudal máximo instantáneo de 3,78 l/s, y un caudal medio equivalente de 1,26 l/s. Con destino al abastecimiento de 681 habitantes y uso recreativo.

Según los últimos datos del INE para el año 2025, los núcleos de La Horcajada, Encinares y El Hoyo, contaba, con una población de 423 habitantes, por lo que desde el punto de vista de la disponibilidad de recursos hídricos no habría ningún problema para satisfacer el consumo de las nuevas demandas previstas con el desarrollo de la modificación planteada.

Así mismo, con respecto a la afección a obras, proyectos e infraestructuras del Organismo de cuenca, de acuerdo con la documentación aportada y comprobados los datos obrantes en este Organismo, el planeamiento no supone afección a obras, proyectos e infraestructuras de este Organismo de cuenca.

Por consiguiente, informa favorablemente la Modificación puntual del proyecto de delimitación de Suelo Urbano de La Horcajada (Ávila). Inclusión en suelo urbano de la parcela 235 del polígono 9, sin perjuicio de las determinaciones que, como consecuencia de estudios más detallados o nueva documentación, se puedan establecer en las autorizaciones que preceptivamente al desarrollo del mismo se deban obtener de este Organismo de cuenca.

La Dirección General de Patrimonio Cultural emite informe indicando que no consta en su base de datos la existencia de bienes integrantes del Patrimonio Cultural del citado municipio en la parcela objeto de intervención, razón por la que no se aprecia afección al Patrimonio Cultural.

Si bien, debido a que la propuesta incluye la reclasificación de parcela de Suelo de Rústico a Suelo Urbano, deberá observarse lo dispuesto en el artículo 92.2.3. del Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.

A estos efectos se realizarán los estudios y prospecciones necesarias para identificar todos y cada uno de los posibles bienes arqueológicos en los terrenos que clasificados como suelo rústico pretendan clasificarse con cualquier categoría de suelo urbanizable.

No obstante, advierte que el documento urbanístico tendrá que ser informado preceptivamente por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Ávila.

Lo que se tiene a bien informar a los efectos oportunos, sin perjuicio de otros informes y/o autorizaciones cuya emisión pudiere corresponder a los órganos centrales o periféricos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias informa que, en ese término municipal, con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la clasificación en función del riesgo potencial poblacional es bajo. Asimismo, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), el municipio posee un Índice de Riesgo Interfaz Urbano-Forestal alto.

Por otro lado, el Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad de Castilla y León, no ha sido delimitado en ambos casos.

Por último, en relación con el riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, este municipio no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directica Seveso.

Termina el informe indicando que ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente. Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación/aprobación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, informa que la modificación puntual no presenta coincidencia territorial con espacios protegidos de la Red Natura 2000, espacios naturales protegidos, con el ámbito de aplicación de planes de recuperación o conservación de especies protegidas, con Zonas Húmedas de Interés Especial, con Montes de Utilidad Pública, ni Vías Pecuarias, así como tampoco con ejemplares incluidos en el Catálogo de Árboles Notables de Castilla y León ni taxones de flora protegida de Castilla y León.

En consecuencia, concluye que:

a) En cuanto a las características de la Modificación considera que no existirán problemas ambientales significativos relacionados con la Modificación y no se prevé una afección directa o indirecta sobre elementos con figuras de protección ambiental.

b) En cuanto a las características de los efectos y del área probablemente afectada, esta no debe considerarse vulnerable según los criterios del apartado 2.f) del anexo V, ni el efecto tiene carácter transfronterizo ni acumulativo. La superficie afectada es de escasa entidad, lo que supone una nula afección medio ambiental.

c) En lo que se refiere a la magnitud y el alcance espacial de los efectos de la Modificación, no es probable la presencia de afecciones significativas por su implantación, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos.

Por tanto, a la vista de lo expuesto se considera que no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente y por tanto no se considera necesaria la tramitación de una evaluación ambiental estratégica ordinaria.

3. *Análisis según criterios del Anexo V.*

Vistos los antecedentes expuestos, las circunstancias que concurren en la «Modificación Puntual n.º 9 de la Delimitación de Suelo Urbano, para reclasificar una parcela de suelo rústico común a suelo urbano consolidado, en el municipio de La Horcajada (Ávila)», y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo V de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se concluye que:

a) En cuanto a las características de la modificación, todos los informes recibidos de las Administraciones públicas afectadas permiten deducir que no deben existir problemas ambientales significativos relacionados con las modificaciones propuestas, y que no existirá una afección indirecta sobre elementos con figuras de protección ambiental; tampoco resulta significativa la medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras actividades con respecto a la ubicación, la naturaleza, las dimensiones, las condiciones de funcionamiento o mediante la asignación de recursos.

Se considera que la modificación no influye en otros planes o programas, ni en la integración de consideraciones ambientales con objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible, ni en la implantación de legislación comunitaria o nacional en materia de medio ambiente.

b) En cuanto a las características de los efectos y del área probablemente afectada, ésta no debe considerarse vulnerable según los criterios del apartado 2.f) del Anexo V, ni el efecto tiene carácter transfronterizo ni acumulativo.

El ámbito territorial de la modificación se encuentra fuera de la Red Natura 2000; por otra parte, la naturaleza de dicho plan o programa permite prever que no es probable que existan efectos significativos sobre los valores naturales.

c) En lo que se refiere a la magnitud y el alcance espacial de los efectos de la modificación, estos son limitados, y no se ha señalado la presencia de afecciones significativas por su implantación. Tampoco se ha detectado una especial probabilidad, duración o frecuencia de sus efectos ni éstos tienen la consideración de irreversibles.

Por último, se considera que no deben existir riesgos derivados de la implantación de la modificación.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta de la Dirección General de Política Ambiental,

RESUELVO

formular, de acuerdo con la evaluación ambiental estratégica simplificada practicada según la Sección 2ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental, y el análisis realizado de conformidad con los criterios establecidos en su Anexo V, el informe ambiental estratégico de la «Modificación Puntual n.º 9 de la Delimitación de Suelo Urbano, para reclasificar una parcela de suelo rústico común a suelo urbano consolidado, en el municipio de La Horcajada (Ávila)», determinando que no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental.

Esta Orden será notificada a los interesados y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que apruebe el plan o programa.

Valladolid, 26 de octubre de 2026.

El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,
Fdo.: Joaquín Antonio Pino

CV: BOCYL-D-30102026-211-31